

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

פ/25/6394

הצעת חוק חסינות במילוי תפקיד לראש רשות מקומית (תיקוני חקיקה), התשפ"ו–2025

תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–
המקומיות (בחירת
ראש הרשות וסגניו
וכהונתם)
1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–
1975¹, אחרי סעיף 12 יבוא :

12א. (א) ראש רשות מקומית לא ישא באחריות
התפקיד
פלילית או אזרחית, ויהיה חסין בפני כל פעולה
משפטית, בשל הצבעה, או בשל הבעת דעה בעל פה
או בכתב, או בשל מעשה שעשה – במועצת הרשות
או מחוצה לה – אם היו ההצבעה, הבעת הדעה או
המעשה במילוי תפקידו, או למען מילוי תפקידו,
כראש רשות מקומית.

(ב) למען הסר ספק, מעשה לרבות התבטאות,
שאינם אקראיים, של ראש הרשות המקומית שיש
בהם אחד מאלה, אין רואים אותם, לעניין סעיף
זה, כהבעת דעה או כמעשה הנעשים במילוי
תפקידו או למען מילוי תפקידו כיושב ראש רשות
מקומית :

(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל
כמדינתו של העם היהודי ;

(2) שלילת אופיה הדמוקרטי של
המדינה ;

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

(3) הסתה לגזענות בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני;

(4) תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או במעשי טרור נגד מדינת ישראל או נגד יהודים או ערבים בשל היותם יהודים או ערבים, בארץ או בחוץ לארץ.

(ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אחד מאלה:

(1) עבירה של מרמה והפרת אמונים לפי סעיף 284 לחוק העונשין, התשל"ז-1977² (להלן – חוק העונשין);

(2) עבירה פלילית מסוג פשע לפי סעיף 24 לחוק העונשין;

(3) פעולה הנעשתה ביוזעין מתוך כוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לאפשרות גרימתו במעשה כאמור.

תיקון חוק המועצות. בחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988³, אחרי סעיף 6 יבוא:

האזוריות (בחירת ראש המועצה)

"חסינות במילוי 6ט. (א) ראש מועצה אזורית לא ישא באחריות פלילית או אזרחית, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית, בשל הצבעה, או בשל הבעת דעה בעל פה או בכתב, או בשל מעשה שעשה – במועצת המועצה האזורית או מחוצה לה – אם היו ההצבעה, הבעת הדעה או המעשה במילוי תפקידו, או למען מילוי תפקידו, כראש מועצה אזורית.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
³ ס"ח התשמ"ח, עמ' 213.

(ב) למען הסר ספק, מעשה לרבות התבטאות, שאינם אקראיים, של ראש המועצה האזורית שיש בהם אחד מאלה, אין רואים אותם, לענין סעיף זה, כהבעת דעה או כמעשה הנעשים במילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו כיושב ראש מועצה אזורית:

(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי;

(2) שלילת אופיה הדמוקרטי של המדינה;

(3) הסתה לגזענות בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני;

(4) תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או במעשי טרור נגד מדינת ישראל או נגד יהודים או ערבים בשל היותם יהודים או ערבים, בארץ או בחוץ לארץ.

(ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אחד מאלה:

(1) עבירה של מרמה והפרת אמונים לפי סעיף 284 לחוק העונשין, התשל"ז-1977⁴ (להלן – חוק העונשין);

(2) עבירה פלילית מסוג פשע לפי סעיף 24 לחוק העונשין;

(3) פעולה הנעשתה ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לאפשרות גרימתו במעשה כאמור."

⁴ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה להסדיר את שאלת החסינות המשפטית של ראשי רשויות מקומיות וראשי מועצות אזוריות במסגרת פעילותם השוטפת בעניינים מוניציפליים ומינהליים. מטרת ההצעה היא להבטיח לראשי הרשויות חופש פעולה מספק בעת מילוי תפקידם הציבורי, מבלי לחשוש מהליכים משפטיים אישיים – אזרחיים או פליליים – בגין פעולות שנעשו בתום לב במסגרת תפקידם הציבורי. ההצעה מבוססת על ההבנה כי ראשי רשויות נדרשים לפעול במציאות מורכבת ורבת לחצים, הכוללת קבלת החלטות רבות הנוגעות לשירותים חיוניים, ניהול תקציבים, מתן מענה לתושבים, קידום מדיניות, והתמודדות עם אתגרים מינהליים שוטפים. כדי לעודד ניהול אקטיבי ונטול מורא, ובדומה להסדרים הקיימים ביחס לחברי הכנסת, הצעת החוק מעניקה חסינות לפעולות שבוצעו או לדברים שנאמרו במסגרת התפקיד או לצורך מילוי, וזאת כל עוד מדובר בעניינים מוניציפליים ומינהליים. לסיכום, הצעת החוק שואפת להעניק לראשי רשויות מקומיות הגנה תפקודית הכרחית, תוך שמירה על עקרונות הדמוקרטיה, שלטון החוק והאחריות השלטונית. מדובר באיזון בין חיזוק העצמאות של הרשויות המקומיות לבין מניעת חריגות ופגיעה באינטרס הציבורי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ו (22.12.2025)